

刑法
No380

R5-15

(配点: 2)

月 日

月 日

文書偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 公務員でない甲は、行使の目的で、情を知らない市役所の係員Aに虚偽の申立てをして、市長名義の虚偽の課税証明書を作成させた。この場合、甲に虚偽公文書作成罪は成立しない。
2. 甲は、無免許で自動車を運転中に取締りを受けた際、かねてより知人Aから氏名等の使用の許諾を受けていたことから、Aの氏名等を称し、行使の目的で、交通事件原票中の供述書欄末尾に「A」と署名した。この場合、甲に私文書偽造罪は成立しない。
3. 甲は、Aに100万円を貸し付けていたが、Aから借用書を徴していなかったため、行使の目的で、Aに無断で、甲から100万円を借用した旨のA名義の借用書を作成した。この場合、甲に私文書偽造罪は成立しない。
4. 甲は、民間団体Aから国際運転免許証の作成を委託され、行使の目的で、外観が正規の国際運転免許証に酷似するA名義の文書を作成したが、Aに正規の国際運転免許証を発給する権限はなく、甲もそのことを知っていた。この場合、甲に私文書偽造罪は成立しない。
5. 甲は、同姓同名の弁護士がいることを利用して弁護士を装い、不動産業者Aから土地調査の依頼を受け、行使の目的で、作成名義人として「弁護士甲」と記載した土地調査に関する書面を作成しAに交付した。この場合、甲に私文書偽造罪は成立しない。

No380

R5-15

文書偽造の罪

正解

1

正答率

90%

1 正しい

最判昭 27.12.25 は、公務員でない被告人が、村役場に虚偽の申立てをして、被告人が兵役に服したことがない旨の虚偽の証明書等を作成させたという事案において、「刑法は、……公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法 157 条の場合の外これを処罰しない趣旨と解する」として、虚偽公文書作成罪の成立を否定している。その理由として、判例は、「刑法は、いわゆる無形偽造については公文書のみに限ってこれを処罰し、一般私文書の無形偽造を認めないばかりでなく、公文書の無形偽造についても同法 156 条の他に特に公務員に対し虚偽の申立てを為し、権利義務に関する公正証書の原本又は免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載を為さしめたときに限り同法 157 条の処罰規定を設け、しかも右 156 条の場合の刑よりも著しく軽く罰しているに過ぎない」ということを挙げている。

2 誤っている

最決昭 56.4.8 (百選Ⅱ97 事件) は、交通事件原票中の供述書を「他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する」としている。その理由として、判例は、「交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されない」ということを挙げている。

3 誤っている

最判昭 59.2.17 (百選Ⅱ94 事件) は、「私文書偽造とは、その作成名義を偽ること、すなわち私文書の名義人でない者が権限がないのに、名義人の氏名を冒用して文書を作成することをいうのであつて、その本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にある」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、講学上の偽造という概念には、狭義の偽造（権限なく他人名義の文書を作成すること、有形偽造）と虚偽作成（文書の作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成すること、無形偽造）が包含され、文書偽造の処罰については、文書の成立の真正（形式的真実）を重視し有形偽造の処罰を原則とする形式主義と、文書の内容的真実（実質的真実）を重視し無形偽造の処罰を原則とする実質主義の2つの立場があるところ、刑法典は、公文書については形式主義と実質主義を併用しているが、私文書については形式主義を原則としているということを示している。本記述においては、甲の作成した権利義務に関する文書（私文書）たる借用書が、たとえ実質的（内容的）には真実であるとしても、Aに無断でA名義の借用書を作成しているため、形式主義の立場から偽造であるといえ、私文書偽造罪が成立する。

4 誤っている

最決平 15.10.6 (百選Ⅱ96 事件) は、私文書偽造罪の成立を肯定している。その理由として、判例は、「本件文書の記載内容、性質などに照らすと、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の発給権限を有する団体により作成されているということが、正に本件文書の社会的信用性を基礎付けるものといえるから、本件文書の名義人は、『ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の発給権限を有する団体である国際旅行連盟』であると解すべきである。そうすると、国際旅行連盟（注：本記述におけるA）が同条約に基づきその締約国等から国際運転免許証の発給権限を与えられた事実はないのであるから、所論のように、国際旅行連盟が実在の団体であり、被告人に本件文書の作成を委託していたとの前提に立ったとしても、被告人が国際旅行連盟の名称を用いて本件文書を作成する行為は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽るものである」ということを挙げている。

5 誤っている

最決平5.10.5（百選Ⅱ95事件）は、私文書偽造罪の成立を肯定している。その理由として、判例は、「私文書偽造の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解されるところ……、被告人は、自己の氏名がA弁護士会所属の弁護士Bと同姓同名であることを利用して、同弁護士になりすまし、『弁護士B』の名義で本件各文書を作成したものであって、たとえ名義人として表示された者の氏名が被告人の氏名と同一であったとしても、本件各文書が弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式、内容のものである以上、本件各文書に表示された名義人は、A弁護士会に所属する弁護士Bであって、弁護士資格を有しない被告人とは別人格の者であることが明らかであるから、本件各文書の名義人と作成者の人格の同一性にそこを生じさせたものというべきである」ということを挙げている。